

在对各州发展是潜在有利因素(如雇佣本地劳动力、带动本地消费等)。prevented... an even playing field(阻止……公平竞争)明确了第三段首句中原裁定的潜在影响:在某个州有实体存在的商家需要为本州代收销售税并上缴,因而在维持利润的前提下需提高商品价格,自然在市场竞争中处于劣势。

【深层解读】本段通过 Justice Anthony Kennedy wrote... he wrote... Kennedy wrote 实现句间衔接,并且通过 flawed→further removed、significant revenue losses、limited states' ability、prevented... an even playing field 一系列负面评价的词汇实现“概述—详述”的逻辑,从大法官(即最高法院)的视角分析原裁定的缺陷,从而体现推翻原裁定、做出新裁定的必要性。其内容虽与上段有重复之处(实体存在规则使各州利益受损),但与上段着眼点不同:上段侧重于对原裁定本身的描述,围绕实体存在规则的具体内容和影响展开;本段则借大法官之口对实体存在规则的缺陷和影响进行了评价和分析,高屋建瓴地指出了原裁定的本质问题、对各州及市场运转的不良影响。

第二至四段通过追溯新裁定的源头,实际呈现了新裁定的出台背景,以“介绍原裁定内容—分析其不合理之处—体现新裁定形成之必要性”的逻辑,对事件的来龙去脉进行了完整的呈现。至此,作者已清晰地呈现了最高法院做出新裁定的具体内容和相关背景,预测下文必然会对新裁定带来的各种影响展开论述,从而形成“引出话题—分析话题—讨论影响”的完整篇章逻辑。

· 真题精解 ·

38. According to Justice Anthony Kennedy, the physical presence rule has _____.	38. 根据大法官安东尼·肯尼迪,实体存在规则_____。
[A] hindered economic development	[A] 阻碍了经济发展
[B] brought prosperity to the country	[B] 为国家带来了繁荣
[C] harmed fair market competition	[C] 损害了公平的市场竞争
[D] boosted growth in states' revenue	[D] 促进了州财政收入的增长

【精准定位】第四段②句指出,实体存在规则脱离经济现实,使各州蒙受巨额收入损失;③句进一步指出它使市场参与者无法在公平的环境下展开竞争,[C]正确。

【命题解密】正确项[C]是对 has prevented market participants from competing on an even playing field 的同义改写。

[A]将实体存在规则“使各州蒙受巨额财政损失”曲解为它“阻碍了经济发展”,但原文讨论的是各州“税收收入(sales tax、revenue)”,而非整体“经济发展(economic development)”。[B]、[D]分别与第四段②句和③句实体存在规则“限制了各州寻求长久繁荣的能力”及“使各州蒙受巨额收入损失”相悖。

【技巧总结】本题针对人物观点命制事实细节题,解题关键在于准确定位、把握观点核心;同时需要避开曲解观点(如过度推断、反向干扰)、张冠李戴等常见干扰形式。具体来看,第四段是肯尼迪大法官观点的集中体现:①句总述原裁定有缺陷,②③句具体阐述缺陷,即实体存在规则(原裁定)的问题所在,因此首先可排除[B]、[D]两个显然带有正面含义的选项(属于反向干扰);经过与原文的比对后可进一步排除曲解文意的[A],并最终确定[C]为正确答案。

V ① The ruling is a victory for big chains with a presence in many states, since they usually collect sales tax on online purchases already. ② Now, rivals^① will be charging sales tax where they hadn't before. ③ Big chains have been collecting sales tax nationwide^② because they typically^③ have physical stores in whatever state a purchase is being shipped to. ④ Amazon. com,

这一裁定对在多州设有实体存在的大型连锁店而言是一次胜利,因为他们通常已经对网购商品收取销售税了。如今,竞争者将要(对消费者)征收此前并未收取的销售税。大型连锁店已经在全国范围内收取销售税,这是因为它们一般在商品运抵的任何一个州都设